

1518442-91.2021.8.26.0037

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Adriana Albergueti Albano

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... ou seja, não teve nenhuma participação no roubo apurado nos autos.

DO INTERROGATÓRIO DO RÉU

Interrogado em juízo, o réu JEFERSON APARECIDO MARTINS negou a prática do delito. Não tem ciência deste roubo e nega que tenha participado. Confirma que Iago é seu primo e que foi preso com ele por outro fato.

A participação do acusado na ação criminosa restou totalmente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

1ª Vara Criminal

Rua dos Libaneses, 1998, Araraquara-SP - cep 14801-425

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1518442-91.2021.8.26.0037 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518442-91.2021.8.26.0037

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2260648/2021 - DEL.INV.GER. ARARAQUARA, 14833931 - DEL.INV.GER. ARARAQUARA, 1142/21/122 - DEL.INV.GER. ARARAQUARA, 2260648 - DEL.INV.GER. ARARAQUARA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFERSON APARECIDO MARTINS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Albergueti Albano

VISTOS.

JEFERSON APARECIDO MARTINS, devidamente qualificado, foi denunciado como incurso por três vezes, no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso II, do Código Penal, na forma do artigo 70, caput, parte final, do Código Penal (concurso formal impróprio), porque, em síntese, segundo a denúncia, na data de 27 de agosto de

2021, por volta de 18h50, na Avenida Engenheiro Guilherme Bannitz, 355, Jardim Cambuy, nesta cidade e comarca de Araraquara, o indiciado JEFERSON APARECIDO MARTINS, qualificado a fls. 21 e 22, agindo em concurso e com unidade de desígnios com um indivíduo ainda não identificado, subtraiu, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra Ana Paula Teixeira Silva, Caroline Teixeira da Silva e Beatriz Teixeira da Silva, um aparelho de telefonia celular da marca Motorola, cor rosa, IMEIs 51973075154040101 e 351972075154042, pertencente a Caroline Teixeira da Silva, um aparelho de telefonia celular da marca Motorola, modelo Moto G5 Plus, IMEIs 351862087556435 e 351973075154040101, pertencente a Ana Paula Teixeira Silva, além de uma bomba de ar para pneu de bicicleta, sem marca aparente, e uma blusa feminina, cor roxa, sem marca aparente, bens avaliados no valor total de R\$ 1.469,00 (mil quatrocentos e sessenta e nove reais).

Segundo se apurou, na data dos fatos, JEFERSON APARECIDO e seu comparsa não identificado, que estava com uma bicicleta, munidos com arma de fogo e unidos em propósito criminoso, abordaram as vítimas em via pública e anunciaram o assalto. Ato contínuo, JEFERSON sacou uma arma de fogo do tipo pistola e apontou-a para uma das vítimas mandando que todas entregassem todos os bens, enquanto seu comparsa permanecia dando cobertura à ação criminosa. Aterrorizadas, as vítimas entregaram todos os pertences, evadindo-se os criminosos do local em poder dos telefones celulares de Ana Paula e de Caroline, de uma blusa de frio e de uma bomba de ar para bicicleta.

Consumado o crime, a partir das características físicas fornecidas pelas vítimas, o denunciado, adrede conhecido nos meios policiais por crimes patrimoniais, foi identificado e reconhecido pessoalmente pelas vítimas com um dos autores do assalto (cf. relatório de investigação de fls. 9/11 e autos de reconhecimento de pessoa de fls. 15, 19 e 20). Interrogado, o denunciado negou a autoria delitiva (fls. 21). O inquérito policial teve início com portaria (fls. 02) e foi instruído com boletim de ocorrência (fls. 03/05), relatório de investigação (fls. 09/11), auto de reconhecimento fotográfico feito pelas vítimas (fl. 12/14), auto de reconhecimento pessoal feito pelas vítimas (fls. 18/20), auto de avaliação (fls. 26) e demais documentos.

Em decisão proferida em 23 de fevereiro de 2022, a denúncia foi recebida e foi decretada a prisão preventiva do réu. Sobrevieram FA e certidões (fls. 54/65 e 68/70).

Regularmente citado (fls. 85), o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 89/90). Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas três vítimas e inquiridas duas testemunhas comuns. O réu foi interrogado.

Em memoriais, a d. Promotora de Justiça requereu a procedência da ação penal, eis que demonstrada a autoria e a materialidade. Na dosimetria da pena, postulou que fossem considerados os maus antecedentes do acusado, elevando a pena base acima do mínimo legal além da reincidência. Na derradeira fase, pugnou pela aplicação simultânea das causas de aumento de pena relativas ao concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, ou, a aplicação da majorante mais gravosa, sendo a outra, considerada como circunstância judicial negativa para recrudesimento da pena base. Pleiteou o reconhecimento do concurso formal impróprio, além da aplicação do regime inicial fechado.

O i. Defensor Público alegou, preliminarmente, pela nulidade do procedimento de reconhecimento realizado na fase policial, uma vez que não foi observado o disposto no art. 226 do CPP. No mérito, aduziu que as provas produzidas não são suficientes à procedência da ação penal, requerendo a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, postulou a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso I, do mesmo diploma legal, pois ficou comprovado que Beatriz não foi vítima de roubo. Por fim, em caso de condenação, pleiteou a aplicação da pena mínima e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Inicialmente rejeito a preliminar suscitada pelo ilustre Defensor Público. Não há que se falar em nulidade no procedimento de reconhecimento realizado na fase

extrajudicial. O reconhecimento extrajudicial é um valioso elemento de prova que não pode ser desconsiderado. Com efeito, o reconhecimento do réu pelas vítimas é válido, uma vez que foi realizado em conformidade com as formalidades exigidas pelo artigo 226 do Código de Processo Penal.

No mérito, presente ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitativa restou provada e está comprovada pelos documentos que instruíram a propositura da ação penal, que foram confirmados pela prova oral produzida em Juízo sob o crivo do contraditório.

A autoria do delito deve ser imputada ao réu.

DAS VÍTIMAS.

Ouvida no inquérito policial (fls. 06 e 15), em 09/09/2021, a vítima ANA PAULA TEIXEIRA SILVA declarou, que: no início da noite de 27 de agosto deste ano, a declarante caminhava juntamente com as filhas CAROLINE TEIXEIRA DA SILVA e BETRIZ TEIXEIRA DA SILVA, pela R. Antônio Fernandes, quando dois indivíduos, um deles com uma bicicleta e o outro a pé, apareceram e foram em suas direção; QUE, o indivíduo que estava a pé, tão logo se aproximou, sacou uma arma de fogo tipo pistola de cor preta e, apontando-a para a filha Caroline, disse "passa tudo "; QUE, entregaram seus pertences, não satisfeito, o indivíduo, novamente apontando a arma para Caroline, perguntou "tem mais alguma coisa ?"; QUE, Caroline ergueu sua camisa mostrando que não tinha mais objetos de valor então, os indivíduos fugiram, tomando destino ignorado. Indagada sobre os assaltantes, diz a declarante que, o indivíduo que estava com a bicicleta tinha a pele escura, idade estimada de 20 anos, altura aproximada de 1,80, fisicamente magro, usava uma blusa de manga longa com capuz de cor branca e tênis e a bicicleta era preta, enquanto que o indivíduo que estava à pé, também era fisicamente magro, pele escura, idade estimada em 35 anos, altura estimada em 1,75, camisa de cor escura e calça jeans. QUE, os indivíduos roubaram dois telefones celulares, sendo um deles de sua filha CAROLINE, qual seja uma Motorola Moto G de Imeis 351973075154040101 e 351972075154042 de cor rosa, Operadora - Vivo - T e l e f o n e : 1 6 - 9 9 7 4 0 - 3 5 0 8 , como também seu telefone celular da marca Motorola MOTOG5PULS, Operadora - Vivo - Telefone: 16-98121-0854, IMEI: 351862087556435 e 351973075154040101, ambos avaliados em R\$ 700,00 cada um, e ainda, uma BLUSA ROXA, sem marca aparente avaliada em R\$ 19,00 e, por fim BOMBA DE ENCHER PNEU DE BICICLETA, avaliada em R\$ 50,00. Neste ato, convidada a observar fotografias de indivíduos semelhantes as dos assaltantes, reconheceu sem sombra de dúvidas Jeferson Aparecido Martins, foto 03, como sendo o indivíduo que estava a pé, que sacou a arma de fogo e anunciou o assalto e juntamente com o outro indivíduo, praticaram o assalto. Em declarações prestadas em 18/10/2021, disse que: numa sexta-feira do mês de agosto no final do mês deste ano, por volta das 18:40 horas, caminhava pela Rua Engenheiro Guilherme Bannitz, Jd.Cambuy, nesta cidade, próximo à sua casa, juntamente com suas filhas Caroline e Beatriz sendo que em dado momento foram abordadas por dois indivíduos jovens um de bicicleta e outro à pé. Deseja esclarecer que o indivíduo que estava de bicicleta trajava uma blusa de frio com capuz branco e o outro que estava à pé trajava calça jeans sendo que ambos eram de cor escura. Esclarece que quando tais indivíduos estavam se aproximando o que estava empurrando a bicicleta passou a mesma para o indivíduo que estava à pé e sacou uma arma de fogo que estava oculta sob sua blusa e apontou a arma para sua filha Caroline; que os meliantes subtraíram os telefones celulares de Caroline (Motorola não lembra o modelo de cor rosa avaliado aproximadamente em R\$ 800,00) e o telefone celular da declarante (Motorola de cor amarelo não lembra o modelo avaliado em R\$ 1.100,00). Esclarece que o meliante que estava armado estava de "cara limpa" e não foram agredidas fisicamente. Nesta data e Delegacia de Polícia reconheceu pessoalmente sem a menor sombra de dúvidas um dos autores do roubo da qual foi vítima, ou seja, o autor que portava a arma de fogo e apontou para sua filha Caroline tratando-se de JEFERSON APARECIDO MARTINS (qualificado nos autos).

Ouvida em Juízo, a vítima ANA PAULA TEIXEIRA SILVA disse que: foi buscar suas filhas na academia a pé e no retorno para casa, se deparou com dois indivíduos

subindo a rua. Um deles estava de bicicleta e ao avistá-las, entregou o objeto para o outro comparsa e veio em sua direção, colocou a arma de fogo na barriga de uma de suas filhas, questionando-as o que elas tinham. Imediatamente pediu para que suas filhas entregassem tudo. Foram subtraídos dois celulares, uma bomba de encher bicicleta e uma blusa roxa. Ficou bastante abalada em decorrência desse fato. Posterior aos fatos, confirma que realizou, na DIG, o reconhecimento fotográfico e pessoal do indivíduo que estava com a arma. Os bens não foram recuperados. Em juízo, procedeu ao reconhecimento do acusado.

Ouvida no inquérito policial (fls. 08 e 17), em 09/09/2021, a vítima BEATRIZ TEIXEIRA DA SILVA declarou que: no início da noite de 27 de agosto deste ano, a declarante caminhava juntamente sua mãe e sua irmã CAROLINE TEIXEIRA DA SILVA, pela R. Antônio Fernandes, com destino a academia onde fariam ginástica; QUE, notaram que dois indivíduos, um deles com uma bicicleta e o outro a pé, apareceram e foram em suas direção; QUE, a declarante e familiares não mudaram de calçada porque acharam chato; QUE, os indivíduos se aproximaram; QUE, o indivíduo que estava a pé, tão logo se aproximou, sacou uma arma de fogo tipo pistola de cor preta e a apontou para a sua irmã Caroline então ele disse "passa tudo"; QUE, entregaram seus celulares, uma blusa de frio e até uma bomba de encher pneu de bicicleta; QUE, este indivíduo, não satisfeito, novamente apontou a arma para Caroline, perguntou "tem mais alguma coisa?"; QUE, Caroline ergueu sua camisa mostrando que não tinha mais objetos de valor então, os indivíduos fugiram, tomando destino ignorado. Indagada sobre os assaltantes, diz a declarante que, o indivíduo que estava com a bicicleta tinha a pele escura, idade estimada de 20 anos, altura aproximada de 1,80, fisicamente magro, usava uma blusa de manga longa com capuz de cor branca e tênis e a bicicleta era preta, enquanto que o indivíduo que estava à pé, também era fisicamente magro, pele escura, idade estimada em 35 anos, altura estimada em 1,75, camisa de cor escura e calça. QUE, os indivíduos roubaram dois telefones celulares, sendo um deles de sua irmã CAROLINE, sendo este, um Motorola Moto G, de cor rosa, Telefone: 16-99740-3508, como também o aparelho de sua mãe, sendo este um Motorola MOTOG5PULS, Operadora-Vivo - Telefone:16-98121-0854. Neste ato, juntamente com sua mãe, foi convidada a observar fotografias de indivíduos semelhantes as dos assaltantes, reconheceu sem sombra de dúvidas Jeferson Aparecido Martins, foto 02, como sendo o indivíduo que estava a pé, que sacou a arma de fogo e anunciou o assalto e juntamente com o outro indivíduo, praticaram o assalto. Em declarações prestadas em 18/10/2021 disse que: numa sexta-feira do mês de agosto no final do mês deste ano, por volta das 18:40 horas, caminhava pela Rua Engenheiro Guilherme Bannitz, Jd.Cambuy, nesta cidade, próximo à sua casa, juntamente com sua irmã Caroline e sua mãe Ana sendo que em dado momento foram abordadas por dois indivíduos jovens um de bicicleta e outro à pé. Esclarece que o indivíduo que estava de bicicleta trajava uma blusa de frio com capuz branco e o outro que estava à pé trajava calça jeans sendo que ambos eram de cor preta. Esclarece que quando tais indivíduos estavam se aproximando o que estava empurrando a bicicleta passou a mesma para o indivíduo que estava à pé e sacou uma arma de fogo que estava oculta sob sua blusa e apontou a arma na direção de sua irmã; que os meliantes subtraíram os telefones celulares de sua irmã (Motorola não lembra o modelo de cor rosa avaliado aproximadamente em R\$ 800,00) e o telefone celular de sua mãe (Motorola de cor amarelo não lembra o modelo avaliado em R\$ 1.100,00). Esclarece que o meliante que estava armado estava de "cara limpa" e não foram agredidas fisicamente. Nesta data e Delegacia de Polícia reconheceu pessoalmente sem a menor sombra de dúvidas um dos autores do roubo da qual foi vítima, ou seja, o autor que portava a arma de fogo e apontou para sua irmã tratando-se de JEFERSON APARECIDO MARTINS (qualificado nos autos).

Ouvida em Juízo, a vítima BEATRIZ TEIXEIRA DA SILVA disse que: estava retornando da academia na companhia de sua mãe e sua irmã, por volta de sete horas da noite. Estavam descendo a rua, quando vieram dois rapazes, sendo que um estava em uma bicicleta e o outro estava andando. Estes indivíduos abordaram-nas, um deles estava armado e apontou o revólver na barriga de sua irmã CAROLINE. Foram subtraídos celulares de CAROLINE e ANA PAULA e uma bolsa. Tais objetos não foram recuperados. Nenhum pertence de BEATRIZ foi levado. Na delegacia, foi capaz de reconhecer um dos

assaltantes por meio de fotografia e pessoalmente. Em juízo, descreveu as características físicas do réu e realizou o seu reconhecimento. Ouvida no inquérito policial (fls. 07 e 16), em 09/09/2021, a vítima CAROLINE TEIXEIRA DA SILVA declarou que: na noite de 27 de agosto deste ano, a declarante caminhava juntamente com sua irmã BETRIZ TEIXEIRA DA SILVA e sua mãe com destino a academia para fazerem ginástica; QUE, seguiam pela R. Antônio Fernandes, quando avistou dois indivíduos, um deles com uma bicicleta e o outro a pé; QUE, os indivíduos foram em suas direção e o indivíduo que estava a pé, tão logo se aproximou, sacou de sua cintura, uma arma de fogo tipo pistola de cor preta e, apontando-a para a declarante disse " passa tudo "; QUE, entregaram seus celulares, blusa de frio e até a bomba de encher pneu de sua bicicleta e o indivíduo, não satisfeito, novamente apontou a arma para a declarante e, perguntou "tem mais alguma coisa?"; QUE, a declarante ergueu sua camisa mostrando que não tinha mais objetos de valor então, os indivíduos fugiram, tomando destino ignorado. Indagada sobre os assaltantes, diz a declarante que, o indivíduo que estava com a bicicleta tinha a pele escura, idade estimada de 20 anos, altura aproximada de 1,80, fisicamente magro, usava uma blusa de manga longa com capuz de cor branca e tênis e a bicicleta era preta, enquanto que o indivíduo que estava à pé, também era fisicamente magro, pele escura, idade estimada em 35 anos, altura estimada em 1,75, camisa de cor escura e calça. QUE, os indivíduos roubaram dois telefones celulares, sendo um deles da declarante, qual seja um Motorola Moto G de Imeis 351973075154040101 e 351972075154042 de cor rosa, Operadora - Vivo - Telefone: 16-99740- 3508, como também o aparelho de sua mãe, da marca Motorola MOTOG5PULS, Operadora - Vivo - Telefone: 16-98121-0854, IMEI: 351862087556435 e 351973075154040101, ambos avaliados em R\$ 700,00 cada um, e ainda, uma BLUSA ROXA, sem marca aparente avaliada em R\$ 19,00 e, por fim BOMBA DE ENCHER PNEU DE BICICLETA, avaliada em R\$ 50,00. Neste ato, acompanhada de sua mãe, foi convidada a observar fotografias de indivíduo semelhantes as dos assaltantes, ocasião em que reconheceu, sem sombra de dúvidas Jeferson Aparecido Martins, foto 04, como sendo o indivíduo que estava a pé, que sacou a arma de fogo e anunciou o assalto e juntamente com o outro indivíduo, praticaram o assalto. Em declarações prestadas em 18/10/2021 disse que: numa sexta-feira do mês de agosto no final do mês deste ano, por volta das 18:40 horas, caminhava pela Rua Engenheiro Guilherme Bannitz, Jd.Cambuy, nesta cidade, próximo à sua casa, juntamente com sua irmã Beatriz e sua mãe Ana sendo que em dado momento foram abordadas por dois indivíduos jovens um de bicicleta e outro à pé. Esclarece que o indivíduo que estava de bicicleta trajava uma blusa de frio com capuz branco e o outro que estava à pé trajava calça jeans sendo que ambos eram de cor preta. Esclarece que quando tais indivíduos estavam se aproximando o que estava empurrando a bicicleta passou a mesma para o indivíduo que estava à pé e sacou uma arma de fogo que estava oculta sob sua blusa e apontou a arma em sua direção; que os meliantes subtraíram os telefones celulares da declarante (Motorola não lembra o modelo de cor rosa avaliado aproximadamente em R\$ 800,00) e o telefone celular de sua mãe (Motorola de cor amarelo não lembra o modelo avaliado em R\$ 1.100,00). Esclarece que o meliante que estava armado estava de "cara limpa" e não foram agredidas fisicamente. Nesta data e Delegacia de Polícia reconheceu pessoalmente sem a menor sombra de dúvidas um dos autores do roubo da qual foi vítima, ou seja, o autor que portava a arma de fogo e apontou em sua direção tratando-se de JEFERSON APARECIDO MARTINS (qualificado nos autos). Ouvida em Juízo, a vítima CAROLINE TEIXEIRA DA SILVA disse que: havia saído da academia, já era noite, e estava retornando para casa, junto com sua mãe. No trajeto, foram abordadas por dois rapazes, um deles estava de bicicleta e o outro tirou uma arma do bolso, engatilhou e disse que era um assalto. Afirma que estava com uma bolsa de academia, contendo chaves, uma blusa e seu celular. Subtraíram também o celular de ANA PAULA. Confirma que participou de reconhecimento fotográfico e pessoal do acusado e que não teve dúvidas em aponta-lo como o indivíduo que lhe assaltou. Ficou psicologicamente abalada com os fatos.

DAS TESTEMUNHAS.

Inquirida em Juízo, as testemunhas WELINGTON CLAUDINO ALVES e GEAN CARLOS DA SILVA, subscritores do relatório de fls. 09/11 disseram que: tomaram conhecimento dos fatos e logo diligenciaram ao local a fim de contatar as vítimas e localizar imagens de câmeras de segurança que auxiliassem na identificação dos autores. As vítimas afirmaram que teriam condições de reconhecer um dos assaltantes, pois não estava de máscara, nem com o rosto tampado. Porém as imagens obtidas eram de baixa qualidade e, por elas, não conseguiram identificar os autores. Dias depois, dois indivíduos com características parecidas com as descritas pelas vítimas teriam sido apresentados no plantão policial. Os envolvidos seriam pessoas de cor negra, estavam de capuz, com o rosto descoberto. Um deles estava de bicicleta e o outro, portando arma de fogo. Apresentaram às vítimas álbum com fotos dos suspeitos e de outras pessoas, as quais indicaram a fotografia do acusado como sendo um dos roubadores. Deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão na casa do indivíduo, porém nada de ilícito foi localizado. Nesta oportunidade, o réu foi conduzido à delegacia onde foi reconhecido pessoalmente pelas vítimas. Questionado o acusado negou os fatos. Afirmam que JEFERSON já é conhecido dos meios policiais.

DO INTERROGATÓRIO DO RÉU NA DELEGACIA

Interrogado na Delegacia de Polícia (fls. 21), o réu JEFERSON APARECIDO MARTINS disse que: nega os fatos a si imputados, ou seja, não teve nenhuma participação no roubo apurado nos autos.

DO INTERROGATÓRIO DO RÉU

Interrogado em juízo, o réu JEFERSON APARECIDO MARTINS negou a prática do delito. Não tem ciência deste roubo e nega que tenha participado. Confirma que Iago é seu primo e que foi preso com ele por outro fato.

A participação do acusado na ação criminosa restou totalmente esclarecida pelos depoimentos das vítimas, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas inquiridas. Em crimes desta natureza, a palavra da vítima assume especial relevância, já que ela não tem interesse em incriminar um inocente.

Neste sentido: “No campo probatório, a palavra da vítima de um roubo é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes” (RT 484/320). “Mostra-se suficiente à condenação pela prática de roubo a palavra da vítima que, segura e coerentemente, indica e reconhece o autor” (RJDTACrimSP 2/135). “Perante divergência frontal entre a palavra da vítima e a do acusado, de se dar prevalência à do sujeito passivo, pois, visando este apenas recuperação do que lhe foi subtraído e incidindo a sua palavra sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes. Impõe-se a solução condenatória, máxime quando se trata de réu com antecedentes policiais” (JTACrimSP 44/437).

A qualificadora do concurso de agentes ficou devidamente comprovada, pois o roubo foi praticado por dois indivíduos, sendo apenas um identificado.

A qualificadora do emprego de arma também ficou comprovada, pois as vítimas foram incisivas em afirmar que foram ameaçadas pelo réu que estava armado.

A falta de apreensão da arma não descaracteriza a qualificadora.

A não apreensão da arma, não descaracteriza a agravante: “O reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inc. I, do Código Penal, prescinde da apreensão da arma e da confirmação de seu potencial lesivo, bastando, para sua incidência, que constem dos autos elementos de convicção suficientes à comprovação de tal circunstância” (STF, HC 100.100/SP, 2ª T., rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 23-11-2010, DJe de 10-2-2011). “O reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma, quando provado o seu uso no roubo, por outros meios de prova. A

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não se exclui a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal por falta de apreensão da arma, quando comprovado o seu uso por outro meio de prova” (STF, HC

99.446/MS, 2ª T., rela. Mina. Ellen Gracie, j. 18-8-2009, DJe 171, de 11-9-2009). "Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra in reipsa. A qualificadora do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves" (STF, REsp 96.099/RS, Plenário, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 19-2-2009, DJe de 5-6-2009; LEXSTF v. 31, n. 367, p. 410/427). No mesmo sentido: STF, HC 98.227/MS, 1ª T., rel. Min. Carlos Britto, j. 16-6-2009, DJe 148, de 7-8-2009; STF, HC 94.831/RS, 1ª T., rel. Min. Menezes Direito, j. 12-5-2009, DJe 157, de 21-8-2009; STF, HC 92.451/SP, 2ª T., rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 9-9-2008, DJe 025, de 6-2-2009; STJ, REsp 1.094.771/MG, 5ª T., rel. Min. Jorge Mussi, j. 16-3-2010, DJe de 26-4-2010; STJ, HC 123.284/SP, 5ª T., rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 19-11-2009, DJe de 15-12-2009; STJ, HC 144.362/SP, 5ª T., rela. Mina. Laurita Vaz, j. 26-11-2009, DJe de 15-12-2009; STJ, HC 91.276/RS, 5ª T., rel. Min. Felix Fischer, j. 21-2-2008, DJe de 31-3-2008. Do mesmo modo, é inviável exigir da vítima que descreva as características da arma, posto que submetida a absoluto estresse e medo. É o que basta para a condenação.

Antes de fixar a pena devem ser feitas algumas considerações. O roubo foi praticado após ter entrado em vigor a Lei 13.654/18, que determina o aumento da pena base em 2/3 (dois terços), pelo emprego de arma de fogo.

Assim, haverá o aumento na proporção máxima de 2/3 pela qualificadora do concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 68, parágrafo único, do CP).

Passo a fixar a pena.

Atendendo ao consubstanciado no artigo 59 do Código Penal, desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais, uma vez que possui maus antecedentes (cf. fls. 68/70), de modo que fixo a pena base, acima do mínimo legal - 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias multa, para o delito de roubo. Não existem circunstâncias atenuantes, mas está presente a causa de aumento da reincidência, conforme certidão de fls. 68/70. Assim, aumento de 1/6 (um sexto) a pena aplicada, fixando-a em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias e ao pagamento de 12 dias-multa.

Não existem causas especiais de diminuição de pena, mas estão presentes duas qualificadores, (causa especial de aumento de pena), previstas no inciso II, do § 2º e, inciso I, do § 2º-A, do artigo 157 do Código Penal, razão pela qual aumento de 2/3 (dois terços) a pena aplicada, fixando-a em 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias multa.

Considerando que os dois delitos de roubo foram praticados em concurso formal (artigo 70 do CP), escolho uma das penas e a exaspero em 1/6, em razão do número de delitos praticados, fixando-a em 10 (dez) anos e 07 (sete) meses de reclusão. No tocante à pena de multa (art. 72 do CP), fixo-a ao pagamento de 40 (quarenta) dias multa. Ante a ausência de desígnio autônomos, afasto a aplicação do concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte, do CP).

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a ação penal, para CONDENAR o acusado JEFERSON APARECIDO MARTINS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II (concurso) e § 2º - A, inciso I (arma de fogo), na forma do art. 70, primeira parte (por duas vezes), todos do CP, a cumprir a pena de 10 (dez) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias multa, calculado cada um deles à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigidos desde aquela data, e para ABSOLVÊ-LO pelo delito previsto no artigo 157, §2º, inciso II (concurso) e § 2º - A, inciso I (arma de fogo), nos termos do art. 386, inciso I, do Código de Processo Penal (com relação à vítima Beatriz Teixeira da Silva).

Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, em razão da reincidência. Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, § 2.º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n.º 12.736/12, pois eventual progressão de regime de cumprimento de pena será analisada em sede de execução penal, momento em que também será avaliada a presença do critério subjetivo exigido para tanto.

Tendo em vista a periculosidade do réu, que respondeu ao processo preso e como ainda persistem os requisitos da prisão preventiva, mantenho a segregação cautelar, a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal e nego-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

O réu não preenche os requisitos do artigo 44 do CP, uma vez que as penas ultrapassam o limite de 4 anos e este acusado é reincidente, razão pela qual incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Deixo de fixar indenização às vítimas, ante a ausência de elementos suficientes para se apurar o valor do dano.

O réu deverá arcar com o pagamento das custas processuais no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608/2003, ficando a execução, todavia, obstada enquanto não implementada a condição prevista no art. 98, § 3º, do novo Código de Processo Civil, em decorrência dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

P.I.C.

Araraquara, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA